

永豐金證券股份有限公司

☐非因應外規訂定

金融交易事業處業務終止後個人資料處理要點

☒因應外規訂定

制定單位：金融交易事業處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/金交/001

第一條 本要點依「個人資料保護法」第十一條、「金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」第三條、第八條暨本公司「個人資料保護政策暨檔案安全維護辦法」等規定訂定(下稱本要點)。

第二條 本要點所稱「因業務關係所蒐集之個人資料(含個人資料檔案，下稱本資料)」，係指依個人資料保護法第二條第一項第一、二款所定義之個人資料及其集合。

本資料因特定目的消失或期限屆滿、而有下列情形之一者，為業務終止，應依本要點所稱業務終止方式處理之：

- 一、本處經裁撤或改組而於本公司內部無其他承受業務部門時。
- 二、本公司因歇業、解散而無其他承受公司，或所營事業營業項目變更而與原蒐集目的不符時。
- 三、因契約屆期、履行完畢或終止，特定目的已達成而無繼續處理或利用之必要時。
- 四、有其他事由足認該特定目的已無法達成或不存在時。

第三條 本資料之保存年限應符合法定年限，當事人請求主動刪除停止處理或利用者，亦同。法令未有規定者，應另依本處所定內部規範辦理保存：

一、本資料保存年限，悉依「證券商帳表憑證保存年限表」、「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心櫃檯買賣證券商帳表憑證保存年限表」、「臺灣期貨交易所股份有限公司期貨商、結算會員帳表憑證保存年限表」等規定所定保存年限為準，如其他法令定有較高標準者，從其規定。

二、為防制洗錢，本處應保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

(一) 對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。

(二) 對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後，至少五年：

1. 確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。
2. 帳戶檔案。
3. 業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景或目的資訊與分析資料。

第四條 本資料遇有前條所稱業務終止情形且已逾保存年限規範時，應依以下方式處理個人資料：

- 一、刪除銷毀：本資料逾保存年限經本處主管審酌應予刪除銷毀者，應循本公司「文件及數位資料載體銷毀作業要點」提出申請，並就銷毀之方法、時間、地點及證明銷毀之方式留存軌跡記錄。
- 二、移轉：本資料如有移轉予第三人時，應留存其移轉之原因、對象、方法、時間及該對象蒐集、處理或利用之合法依據之軌跡紀錄。
- 三、上開應予刪除銷毀之資料，如有特殊爭議或因個資所有人請求保留者，得保留至爭議處理結束時為止。
- 四、上開軌跡紀錄至少應保存五年，但法令另有規定或契約另有約定者，不在此限。
- 五、本處就本資料是否有因業務終止而屬須刪除者，每年至少應清查一次。

第五條 本要點經總經理核定後實施，修正時亦同。

中華民國一〇八年三月十二日總經理核定